



PRÉFET DE LA MARTINIQUE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Arrêté préfectoral portant réglementation de la détention, du transport et de l'utilisation de certains artifices de divertissement et articles pyrotechniques en Martinique

le préfet de la Martinique
commandeur de la légion d'honneur
officier de l'ordre national du mérite

VU le règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013 ;

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 557-1 et suivants, L. 557-10-1 et R. 557-6-1 et suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le code pénal, notamment ses articles 322-5 à 322-11-1 et R. 644-5 ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

VU le décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;

VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales du 31 mai 2010 modifié, pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

VU l'arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs ;

VU l'arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 du code de l'environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment son article 73 ;

VU l'arrêté préfectoral portant organisation des services de la préfecture et des sous-préfectures du département ;

VU le décret du Président de la République du 25 août 2026 portant sur la nomination de M. Simon LAMBERT en qualité de préfet de Martinique ;

CONSIDÉRANT que, depuis le 1er octobre 2026, plusieurs établissements scolaires en divers secteurs de la Martinique font l'objet de mouvements de blocage organisés dans le cadre d'un mouvement de contestation lycéenne ;

CONSIDÉRANT que ces mouvements ont donné lieu, les 1er et 2 octobre 2026, à de graves troubles à l'ordre public aux abords de certains établissements scolaires ;

CONSIDÉRANT que plusieurs incendies volontaires ont notamment été constatés, portant sur deux véhicules, un conteneur et de nombreuses palettes, et que des barricades et barrages routiers ont également été érigés ;

CONSIDÉRANT que ces faits ont nécessité l'intervention des forces de sécurité intérieure et des services de secours et ont donné lieu à onze interpellations et à sept blessés parmi les personnels engagés ;

CONSIDÉRANT que, malgré les opérations conduites par les forces de sécurité intérieure, le contexte demeure marqué par des actes de vandalisme, des incendies de commerces, des barrages routiers et des attaques contre les forces de l'ordre, et que des appels à blocage d'établissements scolaires circulent pour les 5 et 7 octobre 2026 ;

CONSIDÉRANT que, dans ce contexte de tensions persistantes, la détention, le transport et l'utilisation d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques sont susceptibles de favoriser de nouveaux troubles à l'ordre public et de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ;

CONSIDÉRANT qu'il appartient au préfet, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative générale, de prendre les mesures nécessaires à la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ;

CONSIDÉRANT que la limitation temporaire de la détention, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques constitue, dans les circonstances actuelles, une mesure de prévention adaptée à la nature des risques identifiés ;

CONSIDÉRANT que cette mesure, limitée dans le temps, est assortie de dérogation pour les besoins professionnels et motifs légitimes, présente un caractère nécessaire et proportionné à l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public ;

SUR PROPOSITION de monsieur Clément DUPONT, directeur des sécurités

ARRÊTE

Article 1^{er} : La détention, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement de catégories F2 et F3 figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021 susvisé sont interdits du dimanche 4 octobre 2026 à 18 heures au mercredi 7 octobre 2026 à 18 heures, dans les lieux et espaces suivants situés sur l'ensemble du territoire de la Martinique :

- sur la voie publique et dans les espaces accessibles au public ;
- dans les lieux accueillant des rassemblements de personnes, ainsi qu'à leurs abords immédiats.

Article 2 : Les dispositions de l'article 1 ne s'appliquent pas :

- aux personnes justifiant de l'utilisation d'artifices de divertissement dans le cadre de leur activité professionnelle, sous réserve du respect des conditions réglementaires applicables à leur utilisation ;
- aux personnes justifiant de l'utilisation d'artifices de divertissement dans le cadre d'un spectacle pyrotechnique répondant aux conditions définies par le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 ;
- aux personnes justifiant de l'utilisation d'artifices de divertissement dans le cadre d'un feu d'artifice préalablement déclaré ou autorisé par le maire de la commune concernée.

Article 3 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment aux dispositions des articles R. 610-5 et R. 644-5 du code pénal

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Martinique ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.

Article 5 : Le directeur de cabinet du préfet, le directeur territorial de la police nationale, les sous-préfets d'arrondissement sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.

Fort-de-France, le 5 octobre 2026

Le préfet de la Martinique,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Simon LAMBERT